

1509209-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509209-45.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509209-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106083/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 24383343 - 31º D.P.

VILA CARRAO, 2106083 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO DIAS ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ADALBERTO DIAS ROCHA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h12, nas dependências do estabelecimento comercial situado na Rua Antônio de Barros, 2.028, Tatuapé, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca contra a vítima Gabriela de Lima Silva, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) caixas de frascos de insulina, sendo 03 (três) da marca Victoza e 02 (duas) da marca Tresiba,

avaliadas no total de R\$ 2.306,30 (dois mil, trezentos e seis reais e trinta centavos), estes de propriedade da empresa Extra Farma.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termos de depoimento às fls. 06 e 08; termo de declarações à fl. 09; boletim de ocorrência às fls. 14/17; auto de exibição e apreensão às fls. 25/27 e laudo pericial às fls. 127/132.

Recebida a denúncia no dia 10 de maio de 2022 (fls. 79/84), o réu foi regularmente citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/109).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, um policial militar e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial da faca.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, policiais militares Adelcio e Filipe encontravam-se em patrulhamento quando foram acionados, via Copom, para atender ocorrência de roubo na Drogaria Extra Farma. Chegaram no local rapidamente e detiveram o réu no momento em que ele saía do estabelecimento. Em revista pessoal, encontraram uma faca na sua cintura, além de caixas com medicamentos.

Ouvida em juízo, a vítima Gabriela narrou que trabalhava na farmácia, quando o réu adentrou na loja, fazendo-se passar por um cliente, até que anunciou o roubo.

Portava uma faca, ordenou aos funcionários que calassem a boca e exigiu que lhe entregassem um tipo de insulina chamado Ozempic. Como não havia subtraído 03 frascos da marca Victoza e 02 frascos da marca Tresiba, todos com alto valor de mercado, que somados, totalizavam R\$ 2.306,30. Informou, ainda, que naquela mesma data, no período da manhã, o denunciado já havia tentado roubar o local, mas sem sucesso.

Por fim, efetuou o reconhecimento pessoal positivo do acusado.

O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou a subtração, mas negou ter utilizado a faca, o que não é verossímil, ante o relato detalhado e seguro da ofendida, que foi categórica ao descrever que ele ameaçou os presentes, de forma agressiva e ostentando a arma branca.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito aposto.

Ademais, como apontado pelos policiais, o artefato estava na sua cintura, juntamente com os medicamentos subtraídos, o que confere maior verossimilhança da versão da vítima, de que ele guardou a arma, juntamente com os bens roubados, logo após consumir a subtração.

Desse modo, isolada foi a narrativa do réu, não da vítima, como apontado pelos n. Patronos constituídos.

De seu turno, o crime foi consumado quando o denunciado tomou para si os medicamentos. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o crime de roubo se consuma quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ou seja, quando há a simples inversão da sua posse, após o emprego da ameaça. In casu, foi exercida grave ameaça para tal, não podendo então se confundir com o delito de furto. De ter-se em mente que a subtração, no furto, é marcada pela clandestinidade; no roubo, ao contrário, pela violência ou grave ameaça.

Assegura-se a grave ameaça como presságio de um acontecimento agressivo com força intimidadora e a violência à pessoa, via de regra, quando mencionada nos tipos penais, é traduzida como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana.

Assistindo a jurisprudência, comprova-se o delito considerado em tela:

STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples via de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Procedentes." (HC 107.147-MG, 1.^a T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u)

Ainda, a causa de aumento referente à prática do delito de roubo mediante o emprego de arma branca deve ser reconhecida, cuja potencialidade lesiva foi atestada pericialmente.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, nada a acrescentar.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso VII do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ainda, o réu é reincidente na espécie.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção à gravidade do delito, ao quantum da pena aplicada, ao fato de ter sido empregada arma branca e, por fim, do réu responder a outro processo pelo mesmo crime na Comarca de Guarulhos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ADALBERTO DIAS ROCHA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). No caso em tela, cuida-se de pessoa que respondia por outro roubo em liberdade provisória quando voltou a delinquir, de modo que sua periculosidade e ameaça pública são evidentes. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA